EXMO. SR. DR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE PETRÓLEO E GÁS ("ABPIP"), associação privada com sede na Av. Tancredo Neves, n. 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 321, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-020, inscrita no CNPJ sob o n. 09.053.328/0001-40, vem, por seus advogados, constituídos nos termos da procuração e substabelecimento anexos (**doc. 1**), estabelecidos no endereço abaixo impresso, onde receberão intimações, com fundamento nos arts. 102, I, "a", e 103, IX, da Constituição Federal de 1988 ("CF/88") e na Lei nº 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da Lei Complementar do Estado ("LCE") do Rio Grande do Norte nº 272, de 03.03.2004, que no artigo 47 instituiu as taxas devidas no processo de licenciamento para a perfuração de poços para a identificação ou exploração de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. SÍNTESE DA DEMANDA

1. A LCE nº 272/2004 (**doc. 2**), na redação dada pela LCE nº 336, de 12.12.2006, estabelece no artigo 47 a exigência de uma série de licenças para empreendimentos voltados às atividades petrolíferas. Veja-se:

> Art. 47. Serão exigidas, especificamente, no processo de licenciamento para a perfuração de poços para a identificação ou exploração de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural e, as seguintes licenças:
> I - **Licença Prévia para Perfuração - LPPer**, concedida para a atividade de perfuração de cada poço, mediante a precedente apresentação, pelo empreendedor, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) das atividades e a delimitação da área pretendida;
> II - **Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro)**, concedida para a produção para pesquisa da viabilidade econômica de jazida no mar ou, quando couber, de jazida em terra, devendo o empreendedor apresentar, para obtenção da licença, o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA);
> III - **Licença de Instalação (LI)**, expedida (ou concedida) para a instalação das unidades e sistemas necessários à produção petrolífera, após a aprovação dos estudos ambientais, sem prejuízo da análise de outros existentes na área de interesse;
> IV - **Licença de Operação (LO)**, expedida (ou concedida) após a aprovação do Plano de Controle Ambiental - PCA, para o início da produção ou exploração do poço.

2. De acordo com o parágrafo único do artigo 47 da LCE nº 272/2004, os empreendimentos voltados às atividades petrolíferas ficam ainda sujeitos ao licenciamento ambiental previsto no artigo 46 da mesma norma:

> Art. 47. (...) Parágrafo único - As demais atividades petrolíferas ficarão sujeitas ao licenciamento previsto no art. 46 desta Lei Complementar. (Redação dada ao artigo pela Lei Complementar nº 336, de 12.12.2006, DOE RN de 13.12.2006)

3. Além disso, os estabelecimentos que se dedicam à atividades petrolíferas ficam ainda sujeitos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte ("TCFA/RN"), prevista na LCE nº 323, de 24/01/2006, cujo fato gerador é igualmente o exercício regular do poder de polícia para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Veja-se:

> Art. 1º. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte (TCFA/RN), cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia legalmente conferido ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.
> (...)
> Art. 7º. A TCFA/RN não substitui qualquer outra taxa exigida em razão do licenciamento ambiental exercido pelo IDEMA.

4. O poder de polícia sobre as atividades petrolíferas é exercido no Estado do Rio Grande do Norte por meio do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte ("IDEMA"), entidade executora responsável pela fiscalização ambiental no Estado

5. A materialização do poder de polícia, por sua vez, se dá pela cobrança de taxas para obtenção das licenças ambientais, conforme valores constantes da Tabela 06 do Anexo Único da LCE nº 272/2004, na redação dada pela LCE nº 558, de 22 de dezembro de 2015, abaixo reproduzida:

TABELA 06

Preços para obtenção das licenças ambientais para as **ATIVIDADES PETROLÍFERAS**.

Atividades	Unidade	Licenças				
		(LPPer)	(LPPro ou LP)	(LI)	(LO)	(LRO)
Poço de Petróleo e /ou Gás Natural	Poço	R$ 6.630,35	R$ 6.630,35	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 30.614,22
Estação Coletora Central	Unidade		R$ 26.600,88	R$ 34.541,40	R$ 34.541,40	R$ 95.683,72
Estação Coletora Satélite	Unidade		R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Estação de Vapor	Unidade		R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Estação de Tratamento de Óleo	Unidade		R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Estação de Teste	Unidade		R$ 4.446,71	R$ 8.019,95	R$ 8.019,95	R$ 20.486,66
Estação Coletora Compressora	Unidade		R$ 26.600,88	R$ 34.541,40	R$ 34.541,40	R$ 95.683,72
Complexo Industrial	Unidade		R$ 26.600,88	R$ 34.541,40	R$ 34.541,40	R$ 95.683,72
Óleoduto/ Gasoduto/ Vaporduto até 10 Km	Extenção até 10 Km (1)		R$ 8.416,99	R$ 11.190,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Estação de Fluidos	Unidade		R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45

Sísmica	Extensão até 100 Km (2)		R$ 8.416,99	R$ 11.190,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Sistema de Injeção de água produzida (SIA)	Cada poço que fizer pate do SIA		R$ 5.807,43	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
	Cada linha condutora de água que fizer parte do SIA		R$ 3.057,08	R$ 10.084,47	R$ 5.042,24	R$ 13.141,55
Sistema de injeção de vapor d'água	Cada poço que fizer parte do SIV		R$ 6.630,35	R$ 11.990,23	R$ 11.989,77	R$ 30.610,80
	Cada linha condutora de vapor d'água que fizer parte do SIV		R$ 3.057,08	R$ 10.084,47	R$ 5.042,24	R$ 13.141,55
Terminal de combustível	Unidade		R$ 26.600,88	R$ 34.541,40	R$ 34.541,40	R$ 95.683,72
Terminal de Petróleo			R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Base de Armazenamento de Produtos Químicos	Unidade		R$ 8.416,99	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 32.397,45
Centro de Defesa Ambiental	Unidade		R$ 4.445,71	R$ 8.019,95	R$ 8.019,95	R$ 20.486,66
Refinaria	Unidade		R$ 35.541,40	R$ 44.852,24	R$ 44.852,24	R$ 124.245,89

Atividade	Unidade	LP	LIO	LO	LRO
Linha de Surgência	Unidade	R$ 3.057,08	R$ 10.084,47	R$ 5.042,24	R$ 13.141,55

6. O valor das taxas de licenciamento é reajustado anualmente mediante ato administrativo do Diretor Geral do IDEMA, com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, na forma prevista no artigo 55, da LCE nº 272/2004.

7. Embora os índices apresentados pela lei, de forma abstrata, sejam aparentemente baixos, a aplicação prática de tais índices conduz a valores bastante elevados. Isso se dá porque a configuração do licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Norte ocorre de forma fracionada, por “empreendimentos” (estações, sistema de escoamento, acessos, poços produtores e injetores etc.), diferentemente de outros Estados e da legislação federal, em que o licenciamento ambiental para atividades petrolíferas se dá por campo de petróleo, já incluindo todos os “empreendimentos” nele inseridos.

8. Além disso, os altos valores pagos a título de taxa ambiental no Estado do Rio Grande do Norte decorrem também da exigência de taxas de anuidade sobre algumas licenças, e da periodicidade com que as empresas precisam renová-las.

9. Isso faz com que as empresas tenham que renovar inúmeras licenças mensalmente, pagando taxas elevadíssimas para cada "empreendimento", em valores totalmente desproporcionais ao real custo incorrido pelo órgão da administração pública estadual incumbido do exercício do poder de polícia sobre tais atividades, o que vem afetando a capacidade contributiva das empresas que se dedicam a essas atividades no Estado do Rio Grande do Norte.

10. Como se verá, porém, as taxas de licenciamento ambiental aplicáveis às atividades petrolíferas desafiam o **Princípio da Equivalência** e ignoram a natureza contraprestacional dessa espécie tributária e o caráter de tributo vinculado de **caráter sinalagmático**, considerando os limites de unidades ("empreendimentos") abarcados numa licença, os valores alcançados e a periodicidade de cobrança dessas taxas.

11. Apesar da importância de um efetivo licenciamento ambiental, o produto da exação (taxa) não pode estar dissociado do real custo do poder de polícia incorrido pelo órgão da administração pública para fiscalização da atividade licenciada, por expressa determinação do artigo 145, II, da CF/88 e dos artigos 77 e 78, do Código Tributário Nacional ("CTN"), sob pena de se admitir a instauração de um **ambiente confiscatório** (artigo 150, IV, da CF/88), violador da **capacidade contributiva** (artigo 145, § 1º, da CF/88).

12. Além disso, o Estado do Rio Grande do Norte não tem competência para legislar sobre jazidas e recursos minerais, competência privativa da União nos termos do art. 22, XII, da CF/88, assim como não tem poder de polícia capaz de autorizar a criação de taxa de licenciamento ambiental sobre jazidas de petróleo e gás natural, já que os recursos minerais são considerados bens da União, na forma do art. 20, IX, da CF/88, submetido inclusive a regime de monopólio por força do art. 177 da CF/88.

13. Afinal, a competência comum de proteção ao meio ambiente e combate à poluição prevista no art. 23 da CF/88 relaciona-se a um dever geral de defesa da natureza e prevenção de danos, e não a um exercício específico de fiscalização de atividades cuja titularidade o constituinte delegou à União. É o que passa a demostrar.

II. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE

14. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás é legitimada para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal, uma vez que se trata de entidade de classe que atende aos requisitos específicos de (i) pertinência temática, (ii) representatividade de toda a categoria e atuação em âmbito nacional, e (iii) homogeneidade.

II.1. PERTINÊNCIA TEMÁTICA

15. A pertinência temática é caracterizada pela "adequação temática entre as finalidades estatutárias e o conteúdo da norma impugnada"[1][2][3].

16. No presente caso, questiona-se a constitucionalidade da LCE n. 272/04, alterada pela LCE n. 336/06, que instituiu no Estado do Rio Grande do Norte a cobrança de taxas referentes ao "*processo de licenciamento para a perfuração de poços para a identificação ou exploração de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural*".

17. Dentre os objetivos fundamentais da ABPIP está o de "*promover, defender e estimular o desenvolvimento da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras* (...)", conforme art. 2º do Estatuto Social (**doc. 01**).

18. Dessa forma, o requisito da pertinência temática está presente, considerando que a taxa questionada pode vir a ser cobrada do setor representado

[1] CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 10.ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 307.
[2] ADI 6043 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 29.04.2019.
[3] ADI 1157, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 12.12.1994.

pela ABPIP, afetando as empresas independentes dedicadas à atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural.

II.2. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA EM SUA TOTALIDADE E ATUAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL

19. Também estão demonstrados os requisitos da representatividade da categoria em sua totalidade e atuação em âmbito nacional.

20. A representatividade da categoria exige que a entidade de classe englobe todos os setores da atividade econômica que representa[4][5].

21. A atuação em âmbito nacional, por sua vez, requer a demonstração de sua presença efetiva em pelo menos nove unidades da federação[6] [7].

22. A ABPIP é uma associação voltada para entidades voltadas à exploração e produção independente de petróleo e gás natural, com atuação em nove dos dez estados produtores de petróleo e gás natural[8], conforme relação abaixo:

2.1 Produção de petróleo e gás natural por estado

Tabela 5. Distribuição da produção de petróleo e gás natural por estado

Estado	Petróleo (bbl/d)	Gás Natural (Mm^3/d)	Produção Total (boe/d)	Nº Campos produtores
Rio de Janeiro	2.163.351	74.697	2.633.180	36
São Paulo	275.588	17.476	385.506	8
Espírito Santo	236.286	5.332	269.822	37
Amazonas	15.818	12.698	95.683	7
Bahia	25.379	2.443	40.746	79
Rio Grande do Norte	33.952	648	38.027	74
Sergipe	11.623	76	12.100	11
Alagoas	2.658	872	8.145	11
Maranhão	3	125	790	5
Ceará	778	1	784	2
Total Geral	2.765.435	114.367	3.484.782	270

Fonte: ANP/SDP/SIGEP
Maio/2020

[4] ADI 5167 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 19.04.2016.
[5] ADI 5860 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJ de 29.04.2019.
[6] ADI 5061, Rel. Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJ de 07.11.2017.
[7] ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 01.07.2011.
[8] AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural. Brasil, mai. 2020. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/arquivos/publicacoes/boletins-anp/producao/2020-05-boletim.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020.

23. Demonstrada, portanto, a representatividade total da categoria, bem como a atuação em âmbito nacional da Requerente.

II.3. HOMOGENEIDADE

24. O requisito da homogeneidade está presente na medida em que os associados exercem a mesma atividade econômica, qual seja, a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, nos termos dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social da Requerente (**doc. 01**).

25. A ABPIP possui, assim, homogeneidade na sua composição, "capaz de integrar, com plena abrangência, um bloco homogêneo de interesses de seus associados"[9], estando atendido seu enquadramento como entidade de classe de âmbito nacional.

26. Satisfeitos, portanto, os requisitos para configuração da legitimidade da Requerente para oferecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

III - INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA

III.1 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA

27. A taxa é uma espécie de tributo que, de acordo com o artigo 145, da CF/88, pode ser exigida pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão **(i)** do exercício do poder de polícia ou **(ii)** pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Veja-se:

> Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
> (…)
> II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição

[9] ADI 5.071 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJ 02.02.2018.

28. No mesmo sentido, dispõe o art. 77, do CTN: *"as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição."*

29. Nos termos do art. 78, do CTN, entende-se por exercício regular do poder de polícia, atividade estatal da qual decorre as taxas de licenciamento ambiental incidentes sobre atividades petrolíferas, o seguinte:

> "Art. 78. Considera se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
>
> Parágrafo único. Considera se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder."

30. A taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia possui nítido **caráter retributivo**: a administração pública atua e, em contrapartida, o contribuinte efetua o pagamento da taxa vinculada a esta atuação específica e divisível, a fim de custear o ônus da movimentação da máquina pública.

31. A Doutrina de Luciano Amaro[10] auxilia na compreensão dessa definição:

> "Como se vê, o fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do Estado. O Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela atividade. (…)
> O que está assente é que, se as atividades gerais do Estado devem ser financiadas com os impostos, arrecadados de toda a coletividade, há outras atividades estatais que, dada sai divisibilidade e referibilidade a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos determinável, podem (e, numa perspectiva de justiça fiscal, devem) ser financiados por tributos pagos. (…)"
> "A taxa de polícia é cobrada em razão da atividade do Estado, que verifica o cumprimento das exigências legais pertinentes e concede a licença, a

[10] AMARO, Luciano, Direito Tributário Brasileiro, 12ª Edição, Editora Saraiva, 2006, p.32.

> autorização, o alvará etc. Por isso, fala-se em taxas cobradas pela remoção de limites jurídicos ao exercício de direitos. A atuação fiscalizadora do Estado, em rigor, visa ao interesse da coletividade e não ao do contribuinte da taxa, isoladamente. É este, porém, que provoca a atuação do Estado, sendo isso que justifica a imposição da taxa.
> Por essa razão – recorda Gilberto de Ulhôa Canto – foram criadas, a par das taxas pela prestação de serviços ao contribuinte, as taxas pelo exercício do poder de polícia, que, a exemplo daquelas, se referem a atos divisíveis do Estado, justificando-se, por isso, custeá-los também com receitas específicas, e não com impostos." (grifou-se)

32. Essas características da Taxa de Polícia, quais sejam, **vinculação**, **referibilidade** e **divisibilidade**, impõem que a exação seja cobrada em patamar capaz de fazer frente ao custo da atuação estatal, sem mais nem menos, mediante a utilização de parâmetros aptos a medir o ônus absorvido pela administração pública, conforme entendimento pacificado por esse Supremo Tribunal Federal:

> Recurso Extraordinário. Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (TLIF). Base de cálculo. Número de empregados. Dado insuficiente para aferir o efetivo Poder de Polícia. Artigo 6º da Lei nº 9.670/83. Inconstitucionalidade. Jurisprudência pacífica da Corte. 1**. A taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida.** 2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou presuntivo de um ônus à Administração Pública. 3. No tocante à base de cálculo questionada nos autos, é de se notar que, no RE 88.327/SP, Rel. Min. Décio Miranda (DJ 28/9/79), o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão do número de empregados. Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 554951, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 15.10.2013, DJe 18.11.2013)

33. O julgado acima é fundamental para o desfecho da presente discussão, na medida em que deixa claro que pouco importa a capacidade econômica ou a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte ("signos presuntivos de riqueza"), pois "as taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida".

34. Noutra oportunidade, o Pleno do STF, ao julgar a ADI 2.551 MC-QO, prescreveu que *"a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte".*

35. Veja-se a ementa desse importante julgado, onde esse Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de que haja proporcionalidade entre o valor da exação e o custo da atividade estatal, quando se está diante de taxa:

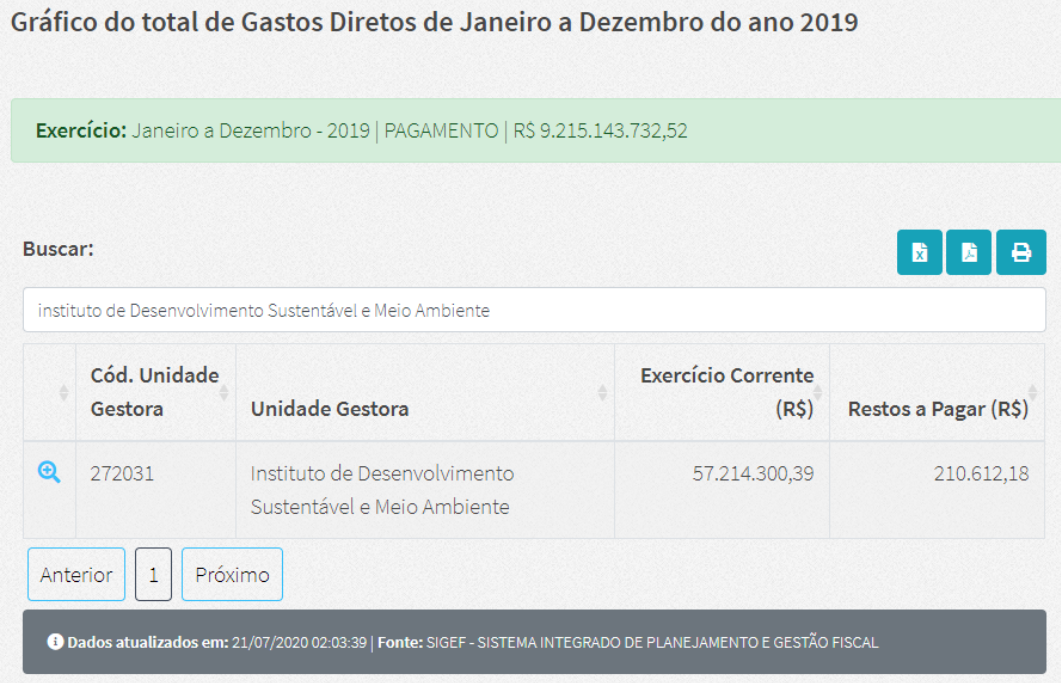
> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE EXPEDIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPVAT […] - **INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DA RELAÇÃO DE RAZOÁVEL EQUIVALÊNCIA QUE NECESSARIAMENTE DEVE HAVER ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO OU POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO-CONFISCATORIEDADE (CF, ART. 150, IV) E DA PROPORCIONALIDADE (CF, ART. 5º, LIV)** […] TAXA: CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. - A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes as alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. - **Se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre os fatores referidos (o custo real do serviço, de um lado, e o valor exigido do contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da República**. Jurisprudência. Doutrina. TRIBUTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. [...]. - A prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte. É que este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados pelo Estado." (ADI 2551 MC-QO, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 02/04/2003, DJ 20-04-2006)

36. Sob este contexto, fundamental apurar se os valores exigidos pelo Estado do Rio Grande do Norte com as taxas de licenciamento ambiental sobre as

atividades petrolíferas, de caráter contraprestacional, vinculada e divisível, equivalem ao ônus absorvido pelo IDEMA ou se extrapolam o custo da atuação estatal.

37. Como se verá adiante, os números e dados identificados no **Portal da Transparência** do Estado do Rio Grande do Norte[11] evidenciam que o Princípio da Equivalência vem sendo nitidamente desrespeitado, a conferir.

38. De fato, os **gastos diretos** incorridos (pagos) pelo Estado do Rio Grande do Norte no **ano de 2019** com toda a estrutura administrativa atrelada às atividades fiscalizatórias realizadas pelo IDEMA foi de **R$ 57.424.912,57** (**doc. 3**), veja-se:


Gráfico do total de Gastos Diretos de Janeiro a Dezembro do ano 2019

Exercício: Janeiro a Dezembro - 2019 | PAGAMENTO | R$ 9.215.143.732,52

Buscar:

instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

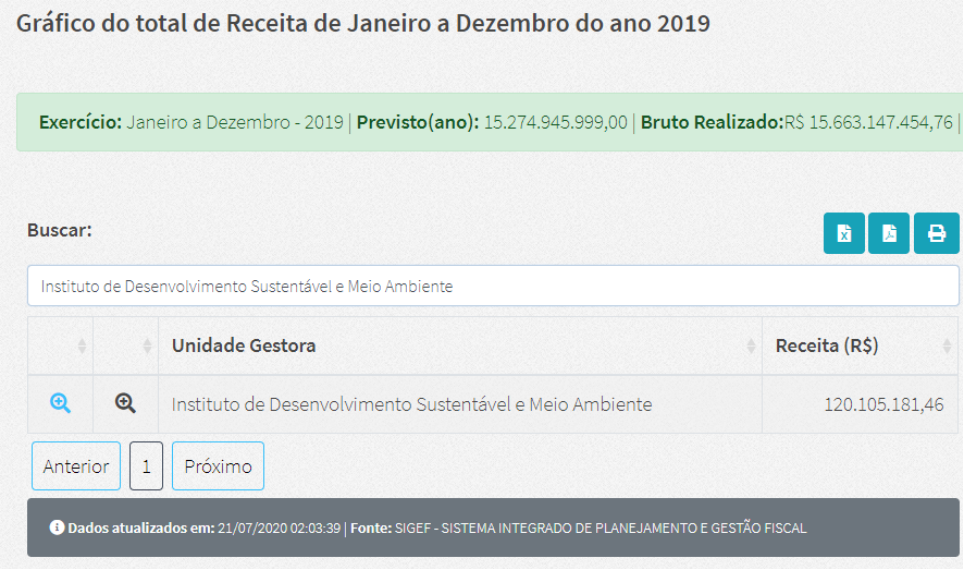
Cód. Unidade Gestora	Unidade Gestora	Exercício Corrente (R$)	Restos a Pagar (R$)
272031	Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente	57.214.300,39	210.612,18

Anterior 1 Próximo

Dados atualizados em: 21/07/2020 02:03:39 | **Fonte:** SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

39. Em contrapartida, a **receita tributária** arrecadada pelo IDEMA no mesmo período com as taxas de licenciamento ambiental foi de **R$ 120.105.181,46** (**doc. 4**). Ou seja, o IDEMA arrecadou mais que o **dobro** do seu custo administrativo incorrido pela realização de toda a atividade fiscalizatória no ano de 2019. Veja-se:

[11] Disponível em http://transparencia.rn.gov.br/


Gráfico do total de Receita de Janeiro a Dezembro do ano 2019

Exercício: Janeiro a Dezembro - 2019 | **Previsto(ano):** 15.274.945.999,00 | **Bruto Realizado:**R$ 15.663.147.454,76 |

Buscar:

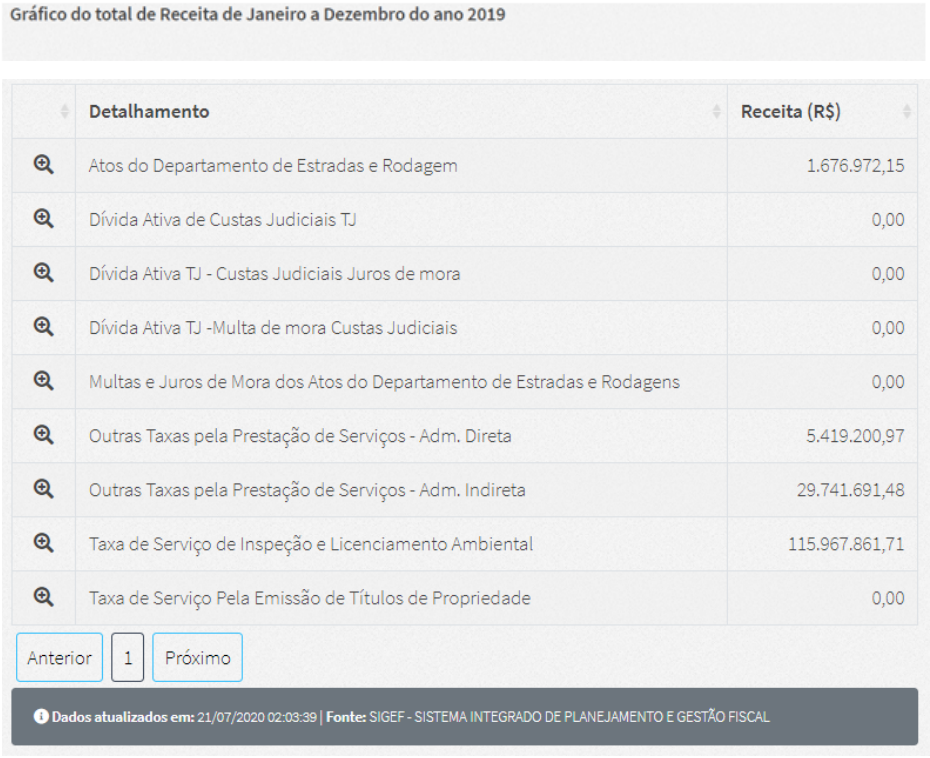
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Unidade Gestora	Receita (R$)
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente	120.105.181,46

Anterior 1 Próximo

Dados atualizados em: 21/07/2020 02:03:39 | **Fonte:** SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

40. A informação também pode ser confirmada no gráfico abaixo extraído do Portal da Transparência, que indica uma receita tributária total de **R$ 152.805.726,31** arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Norte com taxas no ano de 2019, da qual **R$ 115.967.861,71** são provenientes de taxas de licenciamento ambiental (**doc. 5**):


Gráfico do total de Receita de Janeiro a Dezembro do ano 2019

Detalhamento	Receita (R$)
Atos do Departamento de Estradas e Rodagem	1.676.972,15
Dívida Ativa de Custas Judiciais TJ	0,00
Dívida Ativa TJ - Custas Judiciais Juros de mora	0,00
Dívida Ativa TJ -Multa de mora Custas Judiciais	0,00
Multas e Juros de Mora dos Atos do Departamento de Estradas e Rodagens	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Adm. Direta	5.419.200,97
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Adm. Indireta	29.741.691,48
Taxa de Serviço de Inspeção e Licenciamento Ambiental	115.967.861,71
Taxa de Serviço Pela Emissão de Títulos de Propriedade	0,00

Anterior 1 Próximo

Dados atualizados em: 21/07/2020 02:03:39 | **Fonte:** SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

41. Aliás, a confirmação de que o valor arrecado pelo IDEMA a título de taxa de licenciamento ambiental foi efetivamente de **R$ 115.967.861,71** é confirmada no

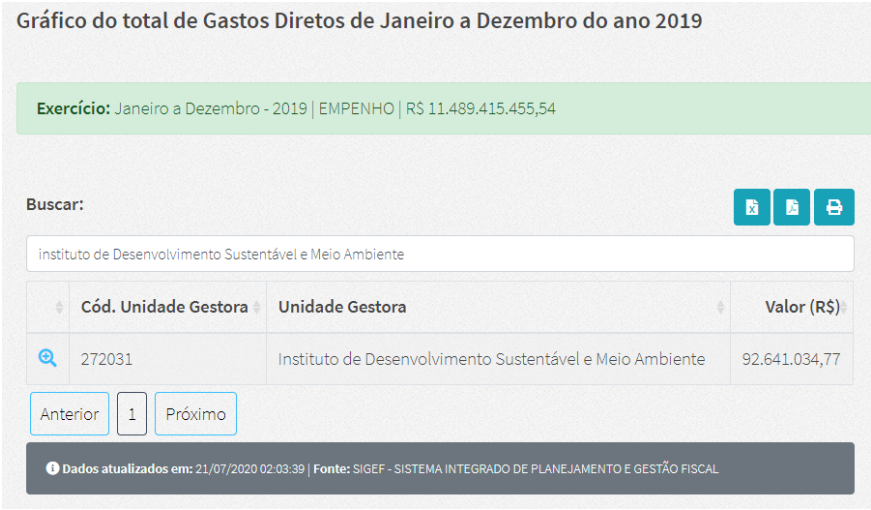
próprio balanço (página 161) de prestação de contas do Estado do Rio Grande do Norte, disponível no Portal da Controladoria Geral (**doc. 6**), abaixo reproduzido[12]:

Em mil reais

DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA PARA +	DIFERENÇA PARA -
Receita Orçamentária	15.340.544	15.773.005	834.477	-
Receitas Correntes	13.280.022	14.011.681	731.659	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.312.363	7.298.160	-	- 14.203
Taxas	378.283	480.450	102.167	-
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.594	12.072	2.478	-
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.594	12.072	2.478	-
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.594	12.072	2.478	-
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.594	12.072	2.478	-
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adm. Direta	9.594	7.174	-	- 2.420
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Adm. Indireta	-	4.898	4.898	-
Taxas pela Prestação de Serviços	164.130	189.234	25.104	-
Taxas pela Prestação de Serviços	154.210	176.356	22.146	-
Taxas pela Prestação de Serviços	154.210	176.356	22.146	-
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	139.060	152.909	13.849	-
Atos do Departamento de Estradas e Rodagem	103.519	1.677	-	- 101.842
Taxa de Serviço de Inspeção e Licenciamento Ambiental	-	115.968	115.968	-

42. Mais interessante ainda notar do balanço divulgado no ano de 2019 que o valor total arrecadado pelo Estado do Rio Grande do Norte com taxas em geral foi mais de R$ 100.000.000,00 superior ao valor orçado, situação diversa dos impostos, cujo produto da arrecadação foi inferior ao orçado.

43. Vale notar, ainda, que a disparidade entre custo x receita no ano de 2019 se mantém mesmo se forem consideradas não mais as despesas pagas pelo Estado com a estrutura do IDEMA, mas as despesas empenhadas (**R$ 92.641.034,77 - doc. 7**) ou liquidadas (**R$ 59.174.260,37 - doc. 8**)[13]. Veja-se:

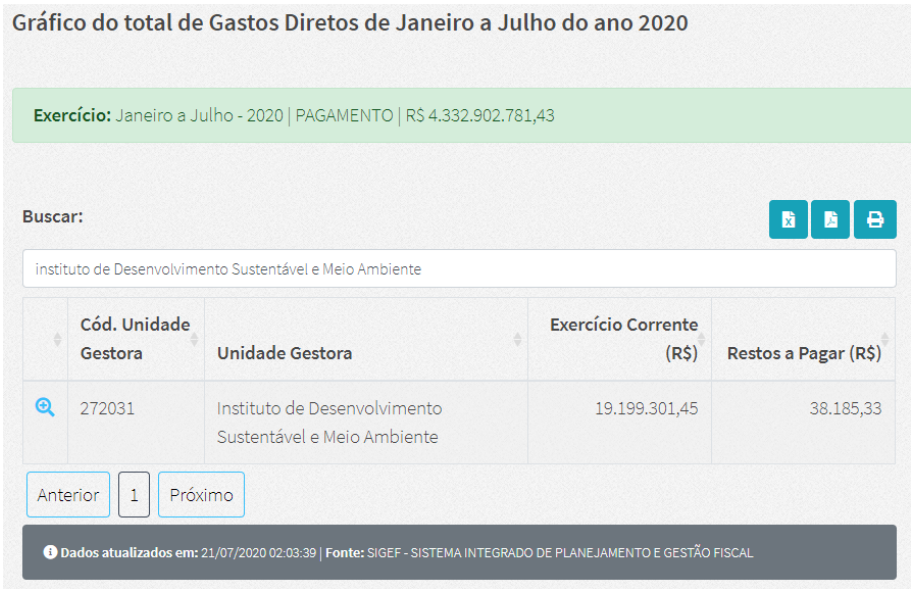


[12] http://www.control.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PASTAC&TARG=896&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Balan%E7os

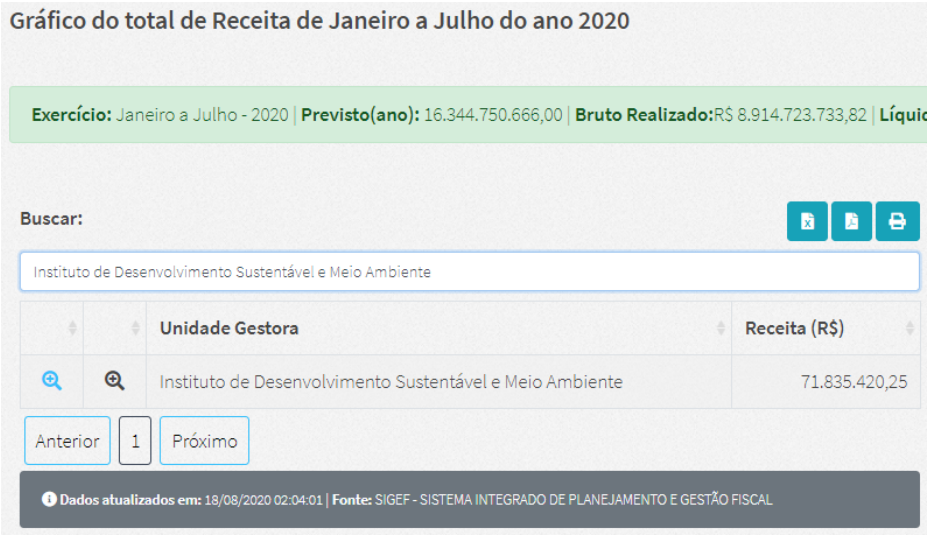
[13] De acordo com a Lei nº 4.320/1964, ambas são estágios antecedentes da despesa orçamentária, quando o órgão público reserva um determinado valor para efetuar um pagamento planejado e há processamento pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho, com o reconhecimento do direito adquirido pelo credor.



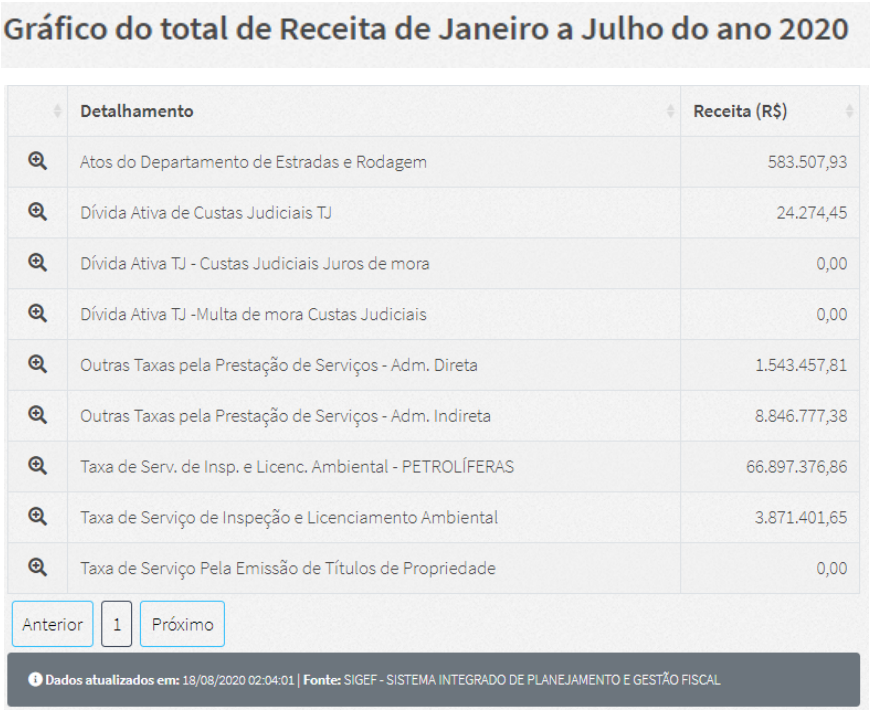
44. O mesmo ocorre no **ano de 2020**. Os **gastos diretos incorridos (pagos)** pelo Estado do Rio Grande do Norte até o momento em 2020 com toda a estrutura administrativa atrelada às atividades fiscalizatórias realizadas pelo IDEMA foi de **R$ 19.237.486,78** (**doc. 9**), veja-se:



45. Em contrapartida, a **receita tributária** arrecadada pelo IDEMA no mesmo período com as taxas de licenciamento ambiental foi de **R$ 71.835.420,25** (**doc. 10**). Ou seja, o IDEMA arrecadou mais que o **triplo** do seu custo administrativo incorrido pela realização de toda a atividade fiscalizatória no ano de 2020. Veja-se:

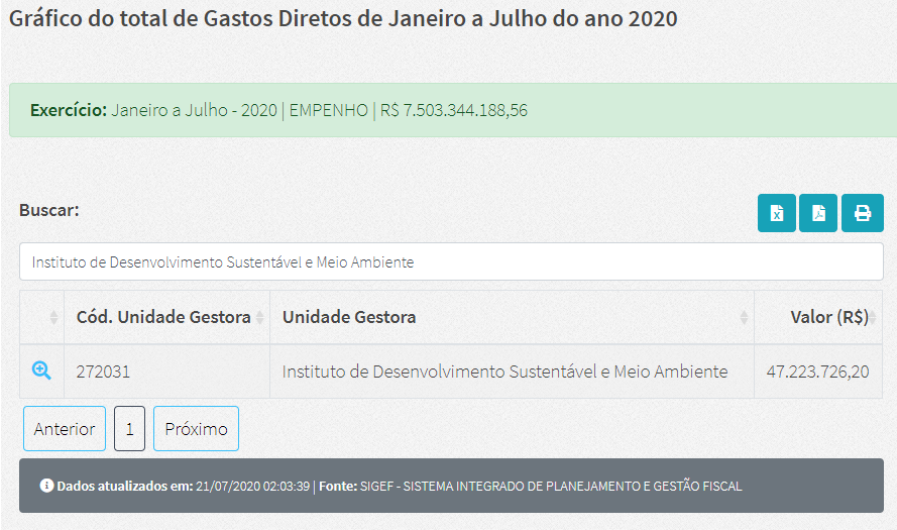


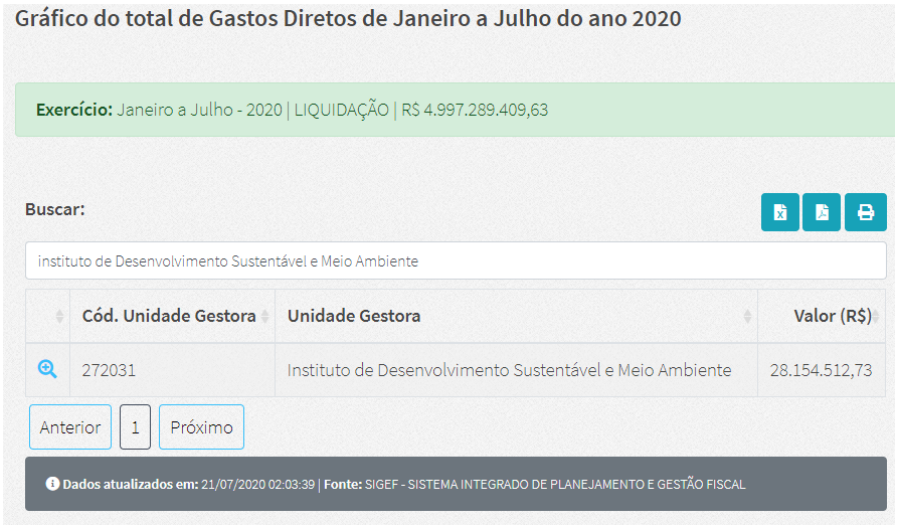
46. A informação também pode ser confirmada no gráfico abaixo, que indica uma receita tributária de **R$ 81.766.796,08** arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Norte com taxas no ano de 2019, da qual **R$ 66.897.376,86** são provenientes de taxas de licenciamento ambiental "petrolíferas" (**doc. 11)**:



47. A disparidade ocorre mesmo se consideradas as despesas empenhadas (**R$ 47.223.726,20 - doc. 12**) ou liquidadas (**R$ 28.154.512,73 - doc. 13**) pelo Estado

do Rio Grande do Norte com o IDEMA. Em ambos os casos, a receita de R$ 63 milhões arrecadada pelo órgão é superior às despesas incorridas:





48. Por sua vez, a **Lei Orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte** do ano de 2020[14] (**doc. 14**) aloca em seu Anexo[15] uma **receita** de **R$ 110.486.000,00** e uma **despesa** de **R$ 77.714.000,00** com o IDEMA, responsável pelo poder de polícia ambiental:

[14] Lei nº 10.696, de 17 de fevereiro de 2020.
[15] Íntegra disponível em: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seplan/DOC/DOC000000000232041.PDF

Pág. 355: Demonstrativo da Natureza da Receita por Órgão – IDEMA (doc. 15):

Em R$ 1.0

NATUREZA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN			
UO: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA			
I - Receita			**110.486**
1 - Receitas Correntes			
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
112 - Taxas			
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços			
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços			
	109.238	0.2.50	
13 - Receita Patrimonial			
132 - Valores Mobiliários			
1321 - Juros e Correções Monetárias			
132100 - Juros e Correções Monetárias			
	1.248	0.2.50	

Pág. 241: Demonstrativo de Despesas correntes do IDEMA (doc. 16):

Especificações		TOTAL	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		
			Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
Órgão	27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN	77.714	24.050	0	35.497	18.167	0	0
Unidade	27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA	77.553	24.050	0	35.336	18.167	0	0

49. Não bastasse, a valor das receitas alocadas ao IDEMA na lei orçamentária (**R$ 110.486.000,00**), além de muito superior às despesas do órgão (**R$ 77.714.000,00**), é quase o mesmo valor previsto no orçamento público federal[16] para as taxas arrecadadas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP (**R$ 132.053.133,00**), entidade responsável por fiscalizar as atividades da indústria do petróleo e gás natural, em todo o território nacional. Veja-se:

Quadro 3
Receitas de Todas as Fontes por Órgão e Unidade Orçamentária

LDO-2020, Anexo I, Inciso III.

Valores em R$1,00.
Recursos de todas as fontes.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
1. Recursos Vinculados a Órgãos			
32.265	**Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP**		**1.640.410.988**
129	**Recursos de Concessões e Permissões**		**274.972.326**
	1341.01.21	Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção - Principal	274.972.326
142	**Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbonetos**		**1.041.652.835**
	1341.04.11	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão - Principal	69.037.496
	1341.04.31	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações - Principal	972.615.339
174	**Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais**		**132.053.133**

[16] Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, Volume I

50. Em síntese, independente do ângulo pelo qual se analise a questão, vê-se que a receita arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Norte com as taxas de licenciamento ambiental previstas no art. 47 da LCE nº 272/2004 supera enormemente qualquer projeção de gastos que se possa fazer.

51. Isso se deve ao fato de que, embora os índices apresentados pela LCE nº 272/2004, de forma abstrata, sejam aparentemente baixos, a aplicação prática de tais índices conduz a valores bastante elevados, já que o licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Norte ocorre de forma fracionada, por "empreendimentos" (estações, sistema de escoamento, acessos, poços produtores e injetores etc.).

52. Para se ter uma ideia mais clara de valores, atualmente, o licenciamento para atividades petrolíferas no Estado do Rio Grande do Norte possui a seguinte configuração e custos associados:

Atividade	Tipo de licença	Custo
Poço de Petróleo e/ou Gás Natural	LO/RLO	R$ 11.990,23
Estação Coletora Central	LO/RLO	R$ 34.541,40
Estação Coletora Satélite	LO/RLO	R$ 11.990,23
Estação Coletora Compressora	RLO LA	R$ 34.541,40
Óleoduto/ Gasoduto/ Vaporduto até 10 Km	LO/RLO	R$ 11.990,23
Sistema de Injeção de água produzida (SIA)	LO/RLO	R$ 17.032,47
Linha de Surgência	LO/RLO	R$ 5.042,24
Acessos	LS/RLS	R$ 2.372,53
Estação de Telecomunicação	LS/RLS	R$ 3.558,00

53. Em outros Estados, como na Bahia, **o licenciamento ambiental para atividades petrolíferas se dá <u>por campo de petróleo</u>**, o que já inclui todos os "empreendimentos" nele inseridos. Veja-se a magnitude da diferença:

Estado	Tipo de licença	Custo
BA	CPP	R$ 0,00
	AA	R$ 1.000,00
RN	LPper	R$ 6.630,35
	LO	R$ 11.990,23
	LIO	R$ 10.084,47
	RCA	R$13.541,12
	PCA	R$8.666,32
	TOTAL	**50.912,49**

54. O mesmo ocorre no **Estado de Alagoas**. A título exemplificativo, uma das entidades associadas, Petrosynergy Ltda, possui apenas uma licença para todos os nove campos de produção de petróleo e gás que opera na bacia de Alagoas, ao custo de **R$ 9.835,84**, conforme comprovante anexo (**doc. 17**); no Estado do Rio Grande do Norte, essa mesma associada precisou efetuar o pagamento de 23 taxas de licenciamento ambiental, no valor total de **R$ 164.212,11**, conforme planilha abaixo e comprovantes anexos (**doc. 18**).

Estado	Tipo de Licença	Custo
AL	LO - Renovação - Licença de Operação	9.835,84
RN	RLO 0025 OPERAÇÃO RENOVAÇÃO	10.490,61
	RLO 0130 RENOVAÇÃO SURGENCIA	4.411,61
	RLS 0012 ACESSO RENOVAÇÃO	2.075,80
	RLO 0024 ACESSO RENOVAÇÃO	4.170,44
	RLO 0026 ANUIDADE 2020	11.990,23
	RLO 0026 POÇO RENOVAÇÃO	10.490,61
	RLO 0131 ANUIDADE 2020 SURGÊNCIA	5.042,24
	RLO 0131 OPERAÇÃO SURGÊNCIA	4.411,61
	RLO 0982 RENOVAÇÃO ESTAÇÃO	11.423,23
	RLO 0002 ANUIDADE 2020	11.990,23
	RLO 0002 OPERAÇÃO RENOVAÇÃO	10.490,61
	RLO 0129 ANUIDADE 2020	5.042,24
	RLO 0129 RENOVAÇÃO SURGÊNCIA	4.411,61
	RLO 0696 RENOVAÇÃO ESTAÇÃO	11.423,23
	RLS 0013 ACESSO	921,93
	RLO 0897 ANUIDADE 2019	11.423,23
	RLO 0897 OPERAÇÃO RENOVAÇÃO	10.490,61
	RLS 0237 ACESSO	2.075,80
	ARA 1 POÇO ANUIDADE 2020	11.990,23
	RLO 0001 OPERAÇÃO	10.490,61
	RLO 0988 OPERAÇÃO SURGÊNCIA	4.803,80
	RLS 0239 ACESSO	2.075,80
	RLS 0238 ACESSO	2.075,80
	TOTAL	**164.212,11**

55. Na verdade, **a <u>recomendação</u> para que a taxa de licenciamento ambiental se dê <u>por campo de petróleo</u> vem do Comitê para Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres - REATE 2020**, instituído pela Resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE nº 27, de 2019 (**doc. 19**), cujo objetivo é *"a promoção de <u>boas práticas</u> e <u>harmonização dos procedimentos</u> de licenciamento ambiental no mercado onshore"* (artigo 3º, inciso II).

56. O referido Comitê é composto por membros do Ministério de Minas e Energia, que o coordenará, da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (artigo 4º).

57. E como se infere do trecho abaixo, extraído do Relatório do Subcomitê de Licenciamento Ambiental **(doc. 20)**, **a sugestão do REATE é exatamente para que o licenciamento ambiental se dê por campo de petróleo, já compreendendo os empreendimentos nele existentes,** de modo a eliminar os gargalos enfrentados pela indústria no licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção (E&P) em áreas terrestres:

> "**Resumo Executivo**: (...) Outro aspecto que apresenta grande variação entre os diversos órgãos licenciadores trata-se da **abrangência e cobertura das licenças**, **sendo necessárias até quatro licenças para cada poço, dependendo das complexidades**. **Os valores das taxas de licenciamento também variam entre os estados e há uma dispersão razoável e uma falta de padronização no enquadramento do porte do empreendimento**. A falta de regramento também resulta na existência de licenças acessórias, como, por exemplo, uma licença de supressão vegetal para poços de desenvolvimento, quando necessária a referida supressão. **Endereçando estas questões, propõe-se: adotar o licenciamento por campo para a linha poligonal que o define e as atividades listadas no pedido de licenciamento, definir o valor da taxa de licenciamento por porte de empreendimento baseado na produção do campo de acordo com classificação da ANP, excluir a cobrança de taxa anual de licenciamento ambiental e eliminar toda e qualquer licença acessória**, **visto que a licença será por campo e para as atividades listadas no pedido de licenciamento.**

58. Na realidade, o próprio IDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Norte, já reconheceu a necessidade de *"**revisão do arcabouço legal**"* e de *"**flexibilização para incluir até 40 (quarenta) empreendimentos em uma mesma licença**"*, em resposta ao levantamento do Ministério de Minas e Energia (MME). Veja-se:

> "No âmbito dessas discussões, o MME solicitou das Secretarias de Meio Ambiente e suas vinculadas, por meio de correspondência formal e eletrônica, o levantamento das experiências vivenciadas no licenciamento ambiental, no contexto das atividades do setor de petróleo e gás em áreas terrestres (...); e

> os procedimentos quanto ao processo de licenciamento ambiental das atividades (Documentação exigida; Prazos de análise e validade das Licenças emitidas; Valores da taxa de licenciamento; Valores da taxa de licenciamento; Licenciamento para levantamento sísmico; Critérios de renovação de licença ambiental; Procedimentos para 24 a Transferência de Titularidade de Licenças para outro empreendedor; Outras informações ou observações)
> (...)
> Até a finalização deste relatório, os estados que encaminharam suas contribuições foram a Bahia, o Ceará, Maranhão e **Rio Grande do Norte**.
> **O resultado do levantamento será apresentado a seguir, com a identificação do tema e a situação de cada Estado**.
> (...)
> **Rio Grande do Norte**
> O IDEMA informa estar em processo de transição, de modo que muitos processos já estão digitalizados e logo todos passarão a ser formados e tramitados de forma 100% digital, dando mais agilidade.
> **Flexibilização para incluir até 40 (quarenta) empreendimentos em uma mesma licença, desde que com o mesmo enquadramento e áreas contíguas.**
> **Baseado em discussões recentes, o IDEMA acredita que seja importante a revisão do arcabouço legal vigente.”**

59. Nesse mesmo Relatório do Subcomitê de Licenciamento Ambiental, o REATE identificou uma variação considerável na abrangência/cobertura das licenças e no valor das taxas de licenciamento, como aqui demonstrado. Veja-se:

> **“4.1.5 Abrangência/Cobertura da Licença**
> ***Situação Observada pela Industria:***
> - **Varia entre os diversos órgãos licenciadores**, como se segue nos exemplos:
>
> a) A necessidade de 01 LO para cada poço;
> b) No licenciamento dos poços, cada poço possui até 4 licenças a depender da complexidade (uma para o poço, uma para o acesso, uma para linha de surgência, uma para tancagem etc);
> c) Para licenciar a atividade de perfuração de poços de petróleo e iniciar a operação do mesmo, são necessárias 4 licenças (LPper, LS, LIO e LO).
>
> **4.1.6 Valores não assemelhados da taxa de Licenciamento**
> ***Situação Observada pela Industria:***
> - Independentemente do número de licenças para que o empreendedor possa de fato executar as suas atividades**, existe uma dispersão também razoável e uma falta de padronização no enquadramento do porte do empreendimento**. Nesse sentido, **o custo total para licenciamento de uma unidade produtiva (campo) varia substancialmente e alcança valores expressivos, podendo variar de valores entre R$3.000,00 a cerca de R$31.000,00 para um único poço apenas relativo a taxa de licenciamento ambiental**;”

60. De fato, a forma de cobrança das taxas de licenciamento no Rio Grande do Norte, fracionada por “empreendimentos”, é tão peculiar, que não encontra correlação com nenhuma outra taxa de licenciamento ambiental exigida pelos demais Estados da federação, o que dificulta até mesmo a adoção de uma base comparativa.

61. Prova disso é que, enquanto o REATE foi capaz de indicar numa única lauda (folha 35) do Relatório do Subcomitê de Licenciamento Ambiental toda a documentação exigida pelos Estados da Bahia, Ceará e Maranhão (juntos) para obtenção das licenças ambientais, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, foi preciso nada menos que 12 laudas (folhas 33 a 46 do Relatório) para esclarecer a documentação exigida para cada uma das inúmeras licenças ambientais aplicáveis a cada “empreendimento”.

62. De todo modo, no item 3.6 do Relatório, o REATE compilou o valor da taxa de licenciamento aplicável em cada um dos Estados. Enquanto no Rio Grande do Norte a cobrança da taxa é fracionada pelos empreendimentos, no Estado da Bahia se dá por campo de petróleo, no Ceará com base no porte e o potencial poluidor do empreendimento, e no Maranhão com base na área útil e no grau de impacto da atividade. Veja-se:

> **“3.6 Valores da taxa de licenciamento (Correlacionar com os instrumentos legais adotados)**
> **Bahia**
> O INEMA ilustra esse item citando o Decreto Estadual Nº 18.281/18
> Os principais valores são:
> • AA = R$ 1.000,00
> • para campos com até 10 poços: LP/LI/LO = R$ 5.000,00;
> • para campos acima de 10 e até 30 poços: LP=R$ 15.000,00 e LI/LO R$ 25.000,00
> • para campos acima de 30 poços: LP/LI/LO= R$ 40.000,00
>
> **Ceará**
> A SEMACE relatou que **os valores variam conforme o Porte e o Potencial Poluidor Degradador – PPD do empreendimento ou atividade**, dispostos no Anexo III da Resolução COEMA N° 02/2019, correspondendo ao resultado da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIRCE do Estado, ou outro índice que venha a substituí-la**. Além disso, a cobrança das taxas de licenciamento está sujeita a acréscimos por deslocamento do técnico responsável pela análise até o empreendimento, no momento da vistoria técnica**. Não existe um valor específico cobrado para cada licença ou atividade.

Maranhão
A SEMA informou que o valor da taxa é definido com base na área útil impactada e com o grau de impacto da atividade e dentro dos critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 13.492/1993, conforme o porte e o grau de impacto da atividade.

Rio Grande do Norte
Os valores (em R$) apontados pelo IDEMA são:
Poço:
LPpro =6.630,35
LPper =6.630,35
LI =11.990,23
LO =11.990,23
RLO = 11.990,23
LRO =30.614,22
Linha de surgência:
LP = 3.057,08
LIO = 10.084,47
LO = 5.042,24
RLO = 13.141,55
Estação Coletora Central
LP = 26.600,88
LI = 34.541,40
LO = 34.541,40
LRO = 95.683,72
Estação Coletora Satélite:
LP = 8.416,99
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 32.397,45
Estação de Vapor
LP = 8.416,99
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 32.397,45
Estação de Tratamento de Óleo
LP = 8.416,99
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 32.397,45
Estação de Teste
LP = 4.446,71
LI = 8.019,95
LO = 8.019,95
LRO = 20.486,66
Estação Coletora e Compressora
LP = 26.600,88
LI = 34.541,40
LO = 34.541,40
LRO = 95.683,72
Complexo Industrial
LP = 26.600,88
LI = 34.541,40

LO = 34.541,40
LRO = 95.683,72
Óleoduto/Gasoduto/ Vaporduto até 10 Km (extensão superior a 10 km (dez quilômetros), acrescentar R$ 379 por km excedente)
LP = 8.416,99
LI = 11.190,23
LO = 11.190,23
LRO = 32.397,45
Estação de Fluidos
LP = 8.416,99
LI = 11.190,23
LO = 11.190,23
LRO = 32.397,45
Sísmica Extensão até 100 Km extensão superior a 10 km (dez quilômetros), acrescentar R$ 37,97 (trinta e seis reais e dezessete centavos) por cada quilômetro excedente)
LP = 8.416,99
LI = 11.190,23
LO = 11.190,23
LRO = 32.397,45
Sistema de Injeção de água produzida (SIA)- Poço (unidade)
LP = 5.807,43
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 32.397,45
Sistema de Injeção de água produzida (SIA)- Linha (unidade)
LP = 3.057,08
LI = 10.084,47
LO = 5.042,24
LRO = 13.141,55
Sistema de Injeção de Vapor d'água - SIV - Poço (unidade)
LP = 6.630,35
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 30.610,80
Sistema de Injeção de Vapor d'água - SIV -Linha (unidade)
LP = 3.057,08
LI = 10.084,47
LO = 5.042,24
LRO = 13.141,55
Terminal de combustível
LP = 26.600,88
LI = 34.541,40
LO = 34.541,40
LRO = 95.683,72
Terminal de Petróleo
LP = 8.416,99
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23
LRO = 32.397,45
Base de armazenamento de Produtos Químicos
LP = 8.416,99
LI = 11.990,23
LO = 11.990,23

LRO = 32.397,45
(...)
Instrumentos legais: ANEXO À LCE 272/2004 E LCE Nº 558/2015."

63. Além disso, os altos valores pagos a título de taxas de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Norte decorrem também de dois aspectos: **(i)** a exigência de taxas de anuidade sobre algumas licenças, e **(ii)** a recorrência com que as empresas precisam renovar essas licenças.

64. O primeiro aspecto decorre da previsão contida no artigo 55, § 15º[17], da LCE 272/2004, na redação dada pela LCE nº 558/2015, que faz com que as concessões das Licenças de Operação e Renovação de Licença de Operação ("LO/RLO") e das Licenças Simplificadas e Renovação de Licenças Simplificadas ("LS/RLS") sejam emitidas com prazo de validade de 3 anos, exigindo-se o pagamento de taxa de licenciamento no ato da sua emissão e/ou renovação e da taxa de anuidade. Veja-se os valores envolvidos com essas taxas:

Tipo de licença/atividade	2020 Taxa de licenciamento	2021 Taxa de anuidade	2022 Taxa de anuidade	2023 Taxa de renovação	2024 Taxa de anuidade	2025 Taxa de anuidade	2026 Taxa de renovação	2027 Taxa de anuidade	2029 Taxa de anuidade	2030 Taxa de renovação
LS – construção e utilização do acesso	R$ 2.372,53	n/a	n/a	R$ 2.372,53	n/a	n/a	R$ 2.372,53	n/a	n/a	R$ 2.372,53
LPper – perfuração do poço	R$ 6.630,35 R$ 13.541,12*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
LO – operar o poço	R$ 11.990,23 R$8.666,32 *	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23	R$ 11.990,23
LIO – instalação e operação da linha de surgência	R$ 10.084,47	R$ 5.042,24**	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24	R$ 5.042,24

65. O segundo aspecto decorre da previsão contida no artigo 50, § 3º[18], da LCE 272/2004, na redação dada pela LCE nº 336/2016, que faz com que o prazo de validade das licenças ambientais seja exíguo, pois todos os empreendimentos ligados a atividades petrolíferas no Estado são sumariamente declarados como de grande potencial poluidor/degradador, com base no anexo VIII da Lei Federal n° 6.938/81.

[17] Art. 55, § 15, LCE nº 272/2004: Nas atividades petrolíferas os valores das Licenças Ambientais de Operação e suas respectivas renovações referem-se a cada ano de sua validade, contados a partir da sua emissão, considerando a Tabela 06, do Anexo Único desta Lei Complementar.
[18] Art. 50, 3º da LCE nº 272/2004: O prazo de validade das licenças concedidas aos empreendimentos ou atividades de grande potencial poluidor, independente de seu porte, bem como daqueles de excepcional porte, independente de seu potencial poluidor, será de 1 (um) ano.

66. Isso faz com que as empresas tenham que renovar inúmeras licenças mensalmente, pagando taxas elevadíssimas para cada "empreendimento", em valores totalmente desproporcionais ao real custo incorrido pelo órgão da administração pública estadual incumbido do exercício do poder de polícia sobre tais atividades.

67. Essa disparidade não passou despercebida no Relatório do Subcomitê de Licenciamento Ambiental, no qual REATE identificou uma variação considerável também no termo de validade das licenças. Veja-se:

> "RESUMO EXECUTIVO
> **Outro problema identificado pelos operadores é o prazo de validade da licença, incompatíveis com os prazos de execução das atividades, ocorrendo descasamento com o prazo dos contratos de concessão firmados com a ANP e a natureza de longo prazo das atividades de exploração e produção de petróleo**. Com isso, o empreendedor precisa renovar sua licença ambiental várias vezes e na maioria das vezes essas renovações são encaradas pelos órgãos ambientais como novas licenças, padecendo dos mesmos percalços mencionados para obtenção da licença ambiental. Neste sentido, **sugere-se compatibilizar os prazos de vigência das licenças ambientais aos prazos dos contratos de concessão e que sua renovação deve ser um ato administrativo usual e não um novo processo de licenciamento**.
> (...)
> **4.1.4 Prazos Distintos de Validade da Licença**
> ***Situação Observada pela Industria:***
> - Em muitos Estados, **os prazos de vigência são incompatíveis com os prazos de execução das atividades**. Em exemplo: autorizações ambientais expedidas com prazo de 6 meses para processos de aquisição sísmica, perfuração, outros;
> - **Licenças de Operação também variam sua validade de estado para estado e de empreendimento a empreendimento e não existe registro de licença ambiental coincidente com o prazo do contrato de concessão**."

68. Para se ter ideia da dimensão de custos envolvidos, uma das entidades associadas, a Potiguar E&P S.A, possui atualmente nada menos do que **635 licenças junto ao IDEMA**, com um **custo anual de R$ 11.239.647,40**. Só no período de janeiro a julho de 2020, essa associada já desembolsou R$ 3.964.272,59 com taxas de licenciamento ambiental (**docs. 21 e 22**).

69. No mesmo sentido, verifica-se um custo de **R$ 5.764.505,27** incorrido nos últimos três anos com taxas de licenciamento ambiental (**doc. 23**) para operar 7

campos localizados na Bacia do Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, adquiridos da Petrobras por outra associada, a 3R Petroleum e Participações S.A. Essa mesma associada desembolsou **R$ 329.203,40** só no **período de junho a agosto de 2020**, para **licenciar (renovar) 18 empreendimentos (doc. 24)**. Veja-se:

Tipo de Documento	Licença Anterior	Requerimento	Protocolo	Custo
LA MA-A Fase 1	2018-118867/TEC/RLO-0115	17/06/2020	2020-152570/TEC/LA-0015	11.990,23
LA CN-B Fase 1	2019-13094/TEC/LA-0001	17/06/2020	2020-152561/TEC/LA-0016	11.990,23
RLO LINHA DE SURGÊNCIA 7-SER-0027D-RNS	2017-110691/TEC/RLO-0791	29/06/2020	2020-152793/TEC/RLO-0755	5.042,24
RLO POÇO 7-SER-0027D-RNS	2017-110693/TEC/RLO-0793	29/06/2020	2020-152899/TEC/RLO-0787	11.990,23
RLO OLEODUTO EC-MA-A/ECUB (GUAMARÉ)	2017-110753/TEC/RLO-0808	01/07/2020	2020-152762_TEC_RLO-0757	15.786,73
RLO POÇO 7-SCR-0084-RN	2017-110755/TEC/RLO-0809	01/07/2020	2020-152763/TEC/RLO-0756	11.990,23
RLO POÇO 7-SCR-0060-RN	2017-110738/TEC/RLO-0800	05/07/2020	2020-152761/TEC/RLO-0758	11.990,23
RLO POÇOS 7-SCR-0048D-RN, 7-SCR-0049D-RN, 7-SCR-0050D-RN, 7-SCR-0051D-RN, 7-SCR-0053D-RN, 7-SCR-0054D-RN, 7-SCR-0057D-RN, 7-SCR-0058D-RN	2017-110199/TEC/RLO-0709	06/07/2020	2020-152874/TEC/RLO-0784	95.921,84
RLO POÇOS 7-PC-0026-RN-A, 7-PC-0027-RN-A	2017-110970/TEC/RLO-0824	08/07/2020	2020-152875/TEC/RLO-0785	23.980,46
RLO OLEODUTO CN-C/CN-26 (PRODUÇÃO) E CN-C/CN-26 (TESTE)	2017-110788/TEC/RLO-0811	20/07/2020	2020-152877/TEC/RLO-0924	11.990,23
RLO POÇOS 7-SCR-0105D-RN, 7-SCR-0106-RN, 7-SCR-0107D-RN, 7-SCR-0108-RN, 7-SCR-0109D-RN	2017-111750/TEC/RLO-0895	27/07/2020	2020-152879/TEC/RLO-0786	59.951,15
RLO OLEODUTO SERRA-A à EC MA-A	2017-112431/TEC/RLO-0959			11.990,23
RLO LINHA DE SURGÊNCIA 7SCR0084RN	2017-110209/TEC/RLO-0716			5.042,24
RLS ACESSO 7SCR0066RN	2017-112274/TEC/RLS-0260			2.107,44
RLO LINHA DE SURGÊNCIA 7SCR0066RN	2017-112429/TEC/RLO-0957			5.042,24
RLO POÇO 7SCR0066RN	2017-112446/TEC/RLO-0964			11.990,23
RLO POÇO 7MA0031DRN	2017-112441/TEC/RLO-0962			11.990,23
LP Base de Oprações	-			8.416,99
			Total	**329.203,40**

70. Outro exemplo da disparidade dos valores das taxas causadas pelo fracionamento das licenças por empreendimentos é da associada Partex Brasil Ltda, que **no ano de 2020** precisará efetuar o pagamento de **64 licenças ambientais** junto ao IDEMA, a um custo total de **R$ 557.147,33** (**doc. 25**).

71. Portanto, vê-se que a exigência pelo Estado do Rio Grande do Norte das taxas de licenciamento ambiental aplicáveis às atividades petrolíferas, previstas no artigo 47, da LCE nº 272/2004, se revela ilegal e inconstitucional, ante a ausência de referibilidade entre o custo da atividade estatal e o valor arrecadado dos contribuintes, o que contribui para a instauração de um ambiente confiscatório, em nítida violação ao art. 150, IV, da CF/88:

> Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
> (...)
> IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

72. Mais que isso, a exigência de taxas de licenciamento ambiental pelo Estado do Rio Grande do Norte de forma fracionada, por "empreendimentos", com prazos de validade extremamente exíguos e pagamentos anuais, sem vinculação aos reais custos arcados pelos órgãos públicos fiscalizadores, viola também os **Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e Eficiência Administrativa**, encartados no artigo 37, da CF/88.

73. O binômio razoabilidade / proporcionalidade pode ser sintetizado como o requisito de não haver discrepância entre o meio utilizado pelo legislador e o fim pelo mesmo desejado, sendo que a falta de congruência e adequação torna excessiva e desarrazoada a exigência. Nos exatos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho, in "Manual De Direito Administrativo"; 5ª edição; Ed. Lumen Juris; p.20:

> "Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa."

74. É de se destacar os ensinamentos esposados pelo Ministro desse Supremo Tribunal, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que explicando a supremacia da finalidade da lei, assim se posiciona sobre a aplicabilidade do Princípio da Razoabilidade:

> *"*Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e portanto jurisdicionalmente invalidáveis – as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes, ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. (...)
> **É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei. Donde, se padecer deste defeito, será necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei.** (...)
> Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade (arts. 5º, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5º, LXIX, nos termos já apontados*)."*[19]

[19] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo, 10ª edição.* São Paulo: Malheiros, p. 64/68

75. Portanto, deve-se ter em mente que o princípio da razoabilidade é observado na medida em que a conduta/exigência fiscal se apresenta em padrões normais de aceitabilidade. Ou seja, é a conduta normal ou razoável dentro dos limites estabelecidos para atingir determinado fim. A partir do momento em que se tem um excesso ou uma extrapolação da conduta, que acarrete num resultado extravagante, além da finalidade da lei, nasce a agressão à razão, ao razoável, à lógica, ao normal e ao princípio da razoabilidade.

76. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exigência imposta ao contribuintes deve ser adequada, de maneira que seja apta a produzir o resultado desejado; deve ser necessária, ou seja, deve ser insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz; e deve ser proporcional em sentido estrito, estabelecendo uma relação ponderada entre o grau de restrição da infração e o grau de realização do objetivo.

77. No caso em tela, o fracionamento da cobrança e a periodicidade na qual são exigidas essas taxas é completamente desarrazoada e desproporcional aos reais custos impostos ao IDEMA na sua atividade fiscalizatória. Não há dúvidas de que se poderia obter o mesmo resultado, preservando o meio ambiente e evitando a poluição ambiental, por meio da cobrança de outras formas de taxas, como ocorre no Estado da Bahia, em que o licenciamento ambiental para atividades petrolíferas se dá por campo de petróleo, já incluindo todos os “empreendimentos”.

78. Nesse aspecto, cumpre esclarecer que a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. O vocábulo liga-se à ideia de ação, para produzir o resultado almejado de modo rápido e preciso. O princípio da eficiência determina que a Administração deve agir de modo adequado, para produzir resultados satisfatórios e eficientes a todos os administrados.

79. Sobre o Princípio da Eficiência, posicionaram-se Hely Lopes Meirelles[20] e Uadi Lammêgo Bulos[21], respectivamente, da seguinte forma:

[20] “Direito Administrativo Brasileiro”, 24ª Ed., Malheiros Editores, pág. 89.
[21] “Constituição Federal Anotada”, 3ª Ed., Editora Saraiva, pág. 581.

> "Eficiência – O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros." (grifou-se)
>
> "A inserção do princípio da eficiência, ao lado dos vetores clássicos da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, calcou-se no argumento de que o aparelho estatal deve se revelar apto para gerar benefícios, prestando serviços à sociedade e respeitando o cidadão contribuinte.
> Eficiência, "voz" que adjetiva o princípio em análise, traduz a ideia de presteza, rendimento funcional, responsabilidade no cumprimento de deveres impostos a todo e qualquer agente público. Seu objetivo é claro: a obtenção de resultados positivos no exercício dos serviços públicos, satisfazendo as necessidades básicas dos administrados.
> Princípio moderno da função administrativa, a eficiência equivale a um reclamo contra a burocracia estatal, sendo uma tentativa para combater a malversação dos recursos públicos, a falta de planejamento, os erros repetidos através de práticas gravosas. Daí ter reconhecido o Superior Tribunal de Justiça que cabe ao Estado exercer o poder indeclinável de regular e controlar os serviços públicos, exigindo sempre sua atualização e eficiência, em respeito ao público (STJ, RMS 7.730/96/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 1, de 27-10-1997, p. 54720)." (grifou-se)

80. Consoante se depreende do entendimento doutrinário acima exposto, o Princípio da Eficiência obriga que a atividade desenvolvida pela Administração Pública seja exercida com *"presteza, perfeição e rendimento funcional".*

81. O voto proferido pelo Ministro Relator Dias Toffoli no julgamento do RE 838.284, quando esse Supremo Tribunal analisou a constitucionalidade da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) cobrada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, traz importantes lições sobre o **Princípio da Praticidade Tributária, decorrência do Princípio da Eficiência:**

> "(...) Para Tiago Gomes de Carvalho Pinto, o uso em lei de conceitos classificatórios, de modelos e de padrões graduáveis para conferir eficiência no exercício da competência tributária pode ser justificada pela praticidade, a qual tem por objetivo, dentre outros, otimizar a função legislativa. Em certos casos, sustenta o autor que **a praticidade tributária, utilizada nas leis, servirá para inferir "com maior valia, a realidade econômica, a verdadeira capacidade contributiva**" (PINTO, Tiago Gomes Carvalho. O princípio da praticidade no direito tributário e a eficiência da administração pública. Belo Horizonte: 2008, Fundac-BH, p. 180). O autor refere, além disso, ser compatível a praticidade tributária com o princípio da legalidade, pois, segundo a perspectiva atual do sistema jurídico, o Poder Público está subordinado à lei tanto quanto ao Direito,

> donde se extrai a ideia da necessidade de o aspecto garantista da legalidade se adequar aos fins almejados pelo Estado, bem como a outros princípios e valores fundamentais.
> Fundamentalmente, as taxas são tributos orientados pelo princípio da justiça comutativa. Essa ideia de justiça econômica, nos casos de fiscalização, de exercício do poder de polícia, quando transposta para o plano técnico-jurídico, tem basicamente duas consequências. A primeira, no plano do fato gerador, é que é necessário que o Estado tenha competência administrativa para realizar a fiscalização e que efetivamente realize as atividades fiscalizatórias por meio de órgãos administrativos em funcionamento. A segunda consequência, no plano da base de cálculo ou da quantificação da taxa, é que deve haver uma proporção razoável com os custos dessa atuação do Estado, conforme vem indicando a jurisprudência desta Corte."

82. Portanto, o legislador não pode exigir como taxas contraprestações que não passem nesse teste de razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Afinal, não se discute a importância do licenciamento ambiental, mas o produto da arrecadação proveniente de taxas não pode estar dissociado do real custo do poder de polícia, por expressa determinação do artigo 145, II, da CF/88 e dos artigos 77 e 78, do CTN, dada a natureza contraprestacional e retributiva dessa espécie tributária.

83. Sob o disfarce de taxa, estão sendo exigidas das entidades associadas da ABPIP exações cuja arrecadação em 2019 correspondeu a mais que o dobro, e em 2020 mais que o triplo, de todo o custo administrativo incorrido com a atividade de fiscalização desenvolvida pelo IDEMA. É evidente que essa disparidade desnatura o tributo como taxa, caracterizando-o como imposto e levando à violação ao art. 145, II, da CF/88, combinado com os artigos 77 e 78, do CTN.

84. Essa postura do Estado Rio Grande do Norte é, infelizmente, recorrente. Prova disso é que, mais recentemente esse Supremo Tribunal referendou a medida cautelar deferida nos autos da **ADI nº 5.374 – PA**, para sustar a cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, em caso similar ao aqui instaurado. Veja-se os principais trechos do voto proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso:

> "4. O art. 2º da Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará estabelece que o fato gerador da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado do Pará sobre a atividade de exploração e aproveitamento de recursos hídricos em território paraense. (...).

7. A taxa tem a natureza de tributo vinculado em relação à atividade do Poder Público. Por isso, a quantificação da obrigação tributária deve ser guiada por critérios que possuam conexão e referibilidade com a hipótese de incidência do tributo (CF, art. 145, II; CTN, art. 77). Na mesma linha, **o custo da atividade estatal deve guardar equivalência e proporcionalidade com o valor cobrado ao contribuinte. Em última análise, é a equivalência e o custo/benefício que validam a instituição da taxa, dando legitimidade à sua cobrança. Assim, se a exação tributária excede de forma desproporcional os custos da atividade do Estado, haverá a descaracterização da própria natureza contraprestacional do tributo, em desacordo com a Constituição. E, no caso presente, a contrariedade a tais postulados revela-se fortemente plausível, diante dos dados concretos apresentados pelo requerente e pelos amici curiae nestes autos, tanto por ocasião da decisão monocrática prolatada, quanto posteriormente ao advento da Lei estadual nº 8.872/2019 (v.g., nas petições que constituem as peças nº 96, 98 e 101).**

13. (...) **a taxa em questão, com o novo regramento, propiciará uma arrecadação de 250 milhões de reais**, afirmando que tal valor corresponde a "apenas 33,2% do custeio dos órgãos da Administração estadual envolvidos na fiscalização". Todavia**, os custos da atividade estatal referente ao poder de polícia de fiscalização hídrica, em valores estimados para 2019, atingem cifra um pouco superior a 2 milhões de reais, como consta da própria Lei Orçamentária Anual paraense**, cujo excerto pertinente (rubrica nº 6452 – Gestão de Recursos Hídricos) foi reproduzido em petições apresentadas pela requerente e pela ELETRONORTE, na condição de amicus curiae (peças nº 101 e nº 98, respectivamente). Ademais, cotejando o anexo da Lei nº 8.872/2019 com as previsões orçamentárias pertinentes, pode-se observar que **a previsão de arrecadação da TFRH excede mais que o dobro do orçamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, responsável pelo exercício do poder de polícia que a referida taxa visa remunerar**. Assim, mesmo com a alteração de alíquota realizada pela Lei 8.872/2019, **o valor que se estima arrecadar com a taxa de que cuida a lei impugnada não parece guardar uma relação de proporcionalidade com a atividade estatal de poder de polícia à qual necessariamente se refere e que justifica a sua cobrança.**

14. Com efeito, **à luz do art. 145, II, § 2º, da CF, sendo a taxa um tributo vinculado, sua base de cálculo deve relacionar-se com o maior ou menor trabalho do Poder Público ao exercer a atividade de polícia em face do contribuinte**. **No caso presente, a taxa criada, mesmo com a modificação legislativa posterior, desbordou de limites razoáveis, porque, sendo tributo vinculado, naturalmente, deve guardar conexão com a atividade de fiscalização desenvolvida.** E o que se verifica aqui é que a pretensão de arrecadação com esta taxa supera as previsões orçamentárias atinentes ao exercício do poder de polícia a que se refere. Conforme averbei na decisão monocrática prolatada, viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo e benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização." Grifou-se.

85. A conclusão do julgamento culminou na fixação da seguinte tese: ***"Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo e benefício, a***

instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização".

86. Tal como se deu nos autos da ADI nº 5.374 – PA, a desproporcionalidade dos valores cobrados pelo Estado do Rio Grande do Norte são evidentes, frente aos números extraídos do Portal da Transparência e dados obtidos na Lei Orçamentária do Estado, que evidenciam que o Princípio da Equivalência vem sendo nitidamente desrespeitado.

87. Vale registrar que esse Supremo Tribunal possui outros precedentes no mesmo sentido, como no caso da **ADI 6211**, em que reconheceu novamente a necessidade de equivalência entre o valor da taxa exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia. Veja-se:

> COMPETÊNCIA NORMATIVA – FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO HÍDRICOS – EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO – LEI ESTADUAL. Surge, no âmbito da competência concorrente versada no artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal, disciplina atinente ao desempenho de atividade administrativa voltada ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa, relacionado à exploração e aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revelam atuação potencialmente danosa ao meio ambiente. **TAXA – PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIO – CUSTOS – ARRECADAÇÃO – INCONGRUÊNCIA. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia – artigo 145, inciso II, da Lei Maior –, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica**. (ADI 6211, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, Processo Eletrônico DJe-109 PUBLIC 05-05-2020)

88. Esse mesmo entendimento consta também do voto-vista proferido pelo Min. Ayres Britto na **ADI 3.028**, ao afirmar que *"o fundamento lógico e ético da exação mediante taxa é financiar as despesas estatais com o desempenho de uma necessária atividade de vigilância, orientação e correição sobre o modo pelo qual o agente delegado operacionaliza a serventia sob seus imediatos cuidados".*

89. Não bastasse, o Plenário desse Supremo Tribunal, por unanimidade de votos, declarou inconstitucional por ocasião do julgamento da **ADI 5512**, a Lei estadual nº 7.182/2015, do Rio de Janeiro, que havia instituído Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental sobre as Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás (TFPG).

90. Embora o acórdão ainda não esteja disponibilizado, as informações do julgamento virtual denotam que o Plenário entendeu que a taxa violava o princípio da proporcionalidade, previsto na Constituição Federal, já que, apesar de a taxa ter sido criada para financiar o Instituto Estadual do Ambiente ("INEA"), o valor de arrecadação anual previsto pelo governo superava em mais de 600% o orçamento do órgão, responsável pela fiscalização ambiental no Estado do Rio de Janeiro.

91. Portanto, conclui-se que o artigo 47 da LCE do Rio Grande do Norte nº 272, de 03.03.2004 é ilegal e inconstitucional, devendo ser reconhecido e declarado como tal, na medida em que o produto da exação (taxas devidas no processo de licenciamento para a perfuração de poços para a identificação ou exploração de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural) está dissociado do real custo do poder de polícia incorrido pelo IDEMA com a fiscalização da atividade licenciada, violando os artigos 77 e 78, do CTN, os artigos 145, II, e § 1º e 150, IV, da CF/88, e as garantias de razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.

III.2 – DA INCOMPETÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

92. Como visto, pela natureza das atividades desenvolvidas pelas entidades associadas da ABPIP, voltadas à exploração e produção independente de petróleo e gás natural, a sua fiscalização e normatização é exercida exclusivamente pela União, sendo, portanto, completamente descabida a cobrança das taxas de licenciamento sobre as atividades petrolíferas previstas no artigo 47, da LCE nº 272/2004.

93. Isto porque, a CF/88 prevê em seu artigo 20, inciso IX, que os recursos minerais são considerados bens da União.

> Art. 20. São bens da União:

> (...)
> IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

94. Da mesma forma, o artigo 22, inciso XII, da CF/88 prevê ser de competência privativa da União legislar sobre jazidas e recursos minerais:

> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
> (...)
> XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

95. No mesmo sentido, o artigo 176, da CF/88, estabelece que *"as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra."*

96. Como se não bastasse, a CF/88 estabelece ainda em seu artigo 177 o **monopólio da União** sobre as atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

97. O parágrafo primeiro do artigo 177 da CF/88, por sua vez, prevê que a União poderá contratar a realização dessas atividades com empresas estatais ou privadas, observadas as condições estabelecidas em lei, que deverá dispor inclusive sobre a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.

98. Regulando esses dispositivos constitucionais, foi editada a Lei nº 9.478/97, que além de dispor sobre a outorga do direito de exploração da jazida até a sua fiscalização, institui e concede poderes à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves ("ANP") para o exercício de tal prerrogativa, inclusive em relação ao meio ambiente:

> Art. 8º **A ANP terá como finalidade promover a regulação**, a contratação e a **fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo**, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:
> I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em

> todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
> II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produção;
> III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas;
> IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e **fiscalizando a sua execução**;
> V - autorizar a prática das atividades de refinação, liquefação, regaseificação, carregamento, processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento;
> VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos nesta Lei;
> VII - **fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato**;
> VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e de terminais;
> IX - **fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente**; (...) – grifou-se.

99. O que se percebe, portanto, é que o "aparato fiscalizatório" reclamado pelo Estado do Rio Grande do Norte para legitimar a cobrança de taxas de licenciamento ambiental sobre as atividades petrolíferas já existe e, por expressa determinação legal, compete à ANP, entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

100. Tal circunstância está em completa sintonia com o artigo 20, inciso IX, da CF/88, que elenca "*os recursos minerais, inclusive os do subsolo*" como bens pertences à União Federal, e com o artigo 22, inciso XII, também da CF/88, que confere competência privativa à União para legislar sobre o tema.

101. Essa Suprema Corte já teve a oportunidade de reconhecer a invalidade de diplomas estaduais que desrespeitaram a competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais, sobretudo petróleo e gás. Veja-se:

> EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, que obriga os estabelecimentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. 3. **Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238**). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. 5. Ação julgada procedente. (ADI nº 855, Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Julgamento: 06/03/2008, Publicação: 27/03/2009) - grifou-se.

102. Vale notar, inclusive, que o parágrafo único do art. 22, da CF/88, ressalva que "*Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo".*

103. Contudo, além de a União não ter editado nenhuma lei complementar autorizando os Estados a legislar sobre o tema, tal delegação só poderia afetar questões específicas, o que afasta de plano qualquer tentativa do Estado do Rio Grande do Norte de alegar que a cobrança das taxas previstas na LCE nº 272/2004 estaria legitimada pelo citado dispositivo constitucional.

104. Da mesma forma, vale notar que a competência fiscalizatória comum prevista no artigo 23, inciso XI, da CF/88 não constitui poder de polícia que permita a instituição de taxa de licenciamento ambiental sobre as atividade petrolíferas.

105. Na verdade, a previsão constante do artigo 23, XI, da CF/88 deve ser interpretada juntamente com o disposto no artigo 20, já comentado, que estabelece serem *"os recursos minerais, inclusive os do subsolo" bens a União, e com o disposto no artigo 176, que estabelece que "as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais (...) pertencem à União".*

106. Além disso, deve-se considerar também o disposto no artigo 177, igualmente já comentado, que estabelece monopólio da União sobre as atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, e a previsão constante do artigo 20, §1º, CF/88, que garante aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, ou compensação financeira por essa exploração.

107. Portanto, os Estados, Distrito Federal e Municípios podem apenas registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais nos seus territórios. Ou seja, a fiscalização a que refere o artigo 23, inciso XI, da CF/88 é instrumento para assegurar a Estados, Distrito Federal e Municípios a verificação relativa à parte que lhes cabe da compensação financeira estabelecida no artigo 20, § 1º, da CF/88.

108. Ao analisar tema análogo na ADI 4.606 (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE de 6-5-2019) o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

> As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual – grifou-se.

109. A doutrina de Marco Aurélio Greco é bastante assertiva quando afirma que a competência comum de "fiscalizar" prevista no artigo 23, XI, da CF/88, não atribui aos Estados e Municípios poder de polícia passível de instituição de taxa. Veja-se abaixo trechos de parecer ofertado em caso análogo:

> Exercício do poder de cobrar não é exercício de poder de polícia; portanto, a fiscalização que seja realizada não autoriza a criação de uma taxa de polícia.
> Esta exclusão é importante para o caso concreto, pois, alguém talvez diga que o "fiscalizar" previsto no inciso XI do art. 23º da CF/88 estaria atrelado à circunstancia da exploração de recursos minerais ensejar a cobrança da CFEM

> da qual os Estados-membros recebem parte da arrecadação (art. 20, §1º da CF/88)
> Ainda que isto pudesse, em tese (apenas para argumentar e sem aprofundar o tema), justificá-la, isto não seria suficiente para autorizar a criação de uma taxa de polícia como pretende o Estado de Minas Gerais, pois resultaria de um poder de cobrar e não de um poder de polícia.
> Em suma, a conclusão que se extrai é de que pode haver atividade administrativa de fiscalizar, validamente exercida nos termos da CF/88, sem que isto implique na autorização para criar uma taxa de polícia a ela atrelada.
> Portanto, o inciso XI do art. 23 da CF/88 não resulta automaticamente na possibilidade de ser criada uma taxa de polícia pelos Estados-membros."

110. Da mesma forma, tampouco podem os incisos VI e VII do artigo 23 da CF/88 legitimar a cobrança das taxas de licenciamento ambiental sobre as atividades petrolíferas, previstas no artigo 47 da LCE nº 272/2004.

111. Primeiro, porque a competência em relação à fiscalização ambiental das atividades de extração de petróleo e gás natural já foi exaustivamente tratada na Lei nº 9.478/97, que em seu artigo 8º, inciso IX, confere competência exclusiva à União, por meio da ANP. Como leciona Fernanda Dias Menezes de Almeida, os Estados, Distrito Federal e Municípios devem respeitar a legislação federal existente:

> É este o caso, por exemplo, da competência prevista no inciso XI do artigo 23. Com efeito, sendo da União a competência de legislar com exclusividade sobre águas, recursos hídricos enquanto potenciais energéticos e também sobre jazidas e recursos minerais, os Estados e Municípios ao exercerem a fiscalização das atividades dos concessionários credenciados a explorar recursos hídricos e minerais haverão de observar necessariamente a legislação federal.[22] - grifou-se.

112. Segundo, porque o Estado do Rio Grande do Norte já instituiu a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte (TCFA/RN), na forma da LCE nº 323, de 24/01/2006, justamente em razão do poder de polícia destinado ao controle de atividades potencialmente poluidoras. A exigência de novas taxas com base no mesmo fundamento constitucional, sobre etapas e/ou partes de um empreendimento, configuraria uma **dupla incidência** sobre um mesmo fato jurídico tributário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

[22] ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de, Competências na Constituição de 1988, 4ª Ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 116-117.

113. A delimitação de competência para a cobrança da taxa é regulamentada pelo Código Tributário Nacional, nos termos do artigo 80 do CTN:

> "Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público" – grifou-se

114. Sobre a correta delimitação da competência, Luís Eduardo Schoueri[23] alerta que o artigo 80, do CTN, não institui "uma múltipla incidência sobre um único fato jurídico tributário", sendo imperioso observar os limites da competência de cada ente federado:

> "(...) vale a leitura do art. 80 do CTN que positiva o conceito de competência anexa, oriunda do direito germânico: não se encontra, no texto constitucional, uma discriminação rígida da competência para a instituição das taxas; ao contrário, o art. 145 admite que qualquer ente federal as institua. Não decorre daí, entretanto, uma múltipla incidência sobre um único fato jurídico tributário, já que este será, sempre, uma atuação estatal. Assim é que se encontra a competência para a instituição estatal quando se investiga quem é competente para o exercício do poder de polícia ou para o serviço público: se o constituinte conferiu a competência para tal atividade a determinado ente federal, tacitamente admitiu que este obtivesse recursos financeiros para tanto. Daí a competência anexa do art. 80 do CTN (...)" – Grifou-se.

115. Logo, não se trata de desprezar o papel do Estado do Rio Grande do Norte, mas assegurar que, mesmo que admitido o seu poder de polícia, este poder deve se limitar à zona de competência fixada pela legislação, **evitando-se a "múltipla incidência" de exações sobre um mesmo fato jurídico**, com cobranças sucessivas e incompatíveis com o real custo da movimentação da máquina pública.

116. Afinal, a competência comum estabelecida no artigo 23, seja ela fundamentada no inciso VI, VII ou XI, deve ser sempre contemporizada pela eficiência administrativa exigida pelo artigo 37, caput, da CF/88. Se a fiscalização das atividades petrolíferas já é exercida pela União, por meio da ANP, é ineficiente submeter parte

[23] Luís Eduardo Schoueri, Direito Tributário, 2ª ed., Saraiva: 2012, p. 175/176

dessas atividades a licenciamento ambiental no âmbito estadual, além de ensejar bitbutação.

117. De fato, a identificação da divisão das competências comuns prevista na CF/88 deve ser orientada pelo critério da predominância do interesse, segundo o qual à União cabe tratar das matérias de interesse geral, de aspecto mais amplo; aos estados compete aquelas de interesse regional; e aos municípios, as de interesses local, mais restritos.

118. A Lei Complementar nº 140, de 2011, é quem fixa as normas para cooperação entre os entes federativos nas ações decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição, nos termos do artigo 23, incisos VI e VII e parágrafo único da CF/88. E a referida legislação atribui à União a competência para fiscalizar atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar lhe tenha sido outorgada:

> "Art. 7º São ações administrativas da União: (...) XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;"

119. Ou seja, tanto a LC nº 140/2011 como a Lei 9.478/97, regulamentando as atividades relativas ao monopólio do petróleo e gás, conferiram à União a atribuição de fiscalização ambiental das atividades da indústria do petróleo e gás, sobretudo aquelas desenvolvidas *offshore*, isto é, no mar territorial, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, hipótese em que o Decreto nº 8.437/2015[24] é ainda mais assertivo sobre a competência da União para a fiscalização decorrente do licenciamento ambiental.

---

[24] "Art. 3 º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7 º, caput , inciso XIV, alíneas "a" a "g", da Lei Complementar nº 140, de 2011 , serão licenciados pelo órgão ambiental federal competente os seguintes empreendimentos ou atividades: (...)
VI - exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos nas seguintes hipóteses:
a) exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição sísmica, coleta de dados de fundo (**piston core**), perfuração de poços e teste de longa duração quando realizadas no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (**offshore**);
b) produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação de sistemas de produção e escoamento, quando realizada no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (**offshore**); e
c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (**offshore**) ou terrestre (**onshore**), compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento"

120. Portanto, apesar das relevantes preocupações ecológicas demandarem o exercício de poder de polícia ambiental, tal poder não pode ser exercido pelo Estado do Rio Grande do Norte, mas pelo órgão ambiental federal (IBAMA) e pela Agência Reguladora (ANP).

121. Nesse sentido, é o entendimento adora pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou inconstitucional a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás – TFPG, instituída pelo Estado do Rio de Janeiro através da Lei nº 7.182/2015:

> "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.182/2015. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIAÇÃO DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS - TFPG. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA COMUM. REGIME DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ENTES POLÍTICOS. AÇÕES ADMINISTRATIVAS FIXADAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 20, INCISOS V E VI E PARÁGRAFO 1º; 23, INCISOS VI, VII E IX E PARÁGRAFO PRIMEIRO E 25, PARÁGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
> 1- Arguição de Inconstitucionalidade suscitada pela Egrégia 8ª Câmara Cível, que tem como objeto a Lei Estadual nº 7.182/2015.
> 2- Matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADI's 5.480/RJ e 5.512/RJ, pendentes de julgamento.
> 3- **Competência exclusiva da União para legislar sobre jazidas e recursos minerais (artigo 22, XII) e para outorgar concessões sobre pesquisa e lavra de tais recursos (artigo 176, caput e parágrafo 1º).**
> 4- Competência comum aos entes políticos no que tange à proteção ao meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à fiscalização de concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios (artigo 23, VI, VII e XI).
> **5- Delimitação da competência comum concretizada pela predominância de interesses.**
> 6-Arguição que se acolhe"

122. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou inconstitucional a TFPG pois entendeu que só a União pode legislar sobre jazidas e recursos minerais, à luz do artigo 22, XII, da CF/88, e que haveria bitributação no caso de exigência de múltiplas taxas de licenciamento ambiental pelo Estados, já que o fato gerador pelo exercício do poder de polícia é semelhante ao da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TFCA) da União, instituída pela Lei 6.938/1981. Veja-se os principais trechos do voto do Desembargador Relator, seguido à unanimidade por seus pares:

> "O parágrafo primeiro do artigo 20 da CRFB, ao assegurar ao Estado a *"**participação no resultado** da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira por essa exploração**"* (grifei), nos indica a qual dos entes compete criar taxa oriunda do poder de polícia sobre tais atividades.
> Registre-se, outrossim, que **a União arrecada a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TFCA**, instituída pela Lei nº 6938/1981, em seu artigo 17-A, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal após a redação dada pela Lei nº 10.165/2000.
> O **fato gerador da TFCA consiste no "exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidores e utilizadoras de recursos naturais" (artigo 17-B da Lei nº 6938/1981).**
> O sujeito passivo da TFCA é todo aquele que exerça extração e tratamento de minerais, dentre eles destacamos a lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural e a produção de produtos derivados do processamento de petróleo e de rochas betuminosas.
> Assim, por todo o exposto, especialmente do cotejo entre os dispositivos da Lei Estadual nº 7.182/2015 e da Lei Federal nº 6.938/1981, **denota-se que o estado invadiu competência tributária da União, eis que, a despeito do combate ao meio ambiente e à poluição ser assunto de interesse comum, verifica-se pela ordem constitucional estabelecida que, no tocante às atividades que envolvem extração, produção, pesquisa e lavra de petróleo e gás, a legislação a elas concernente é de competência exclusiva da União**.
> Acrescente-se, ainda, que o confronto entre os dispositivos acima mencionados demonstra, também, haver indícios de sobreposição dos tributos por elas instituídas, de modo a ensejar aparente bitributação ante a cobrança de duas taxas sobre o mesmo fato gerador por dois entes políticos distintos.
> Sobre a ocorrência de bitributação de taxas, veja-se a lição de Leandro Paulsen:
>
> > "(...) no que diz respeito à sobreposição de taxas, há uma impossibilidade lógica à ocorrência da bitributação, porquanto são tributos que têm como fato gerador a própria atividade estatal, estando vinculados, pois, à competência administrativa de cada ente político. (...)" (grifei)
>
> À conta de tais fundamentos, impõe-se a procedência do incidente de Inconstitucionalidade." – grifou-se.

123. Vale destacar que a inconstitucionalidade da taxa (TFPG) instituída pelo Estado do Rio de Janeiro foi recentemente confirmada pelo Plenário desse Supremo Tribunal por ocasião do julgamento da **ADI 5512**. Embora o resultado tenha sido pautado na desproporcionalidade da base de cálculo da taxa, vale notar que esse Supremo Tribunal entendeu não haver bitributação nesse caso pois a Lei Estadual do

Rio de Janeiro prevê a compensação do valor pago a título de TFPG com a TCFA devida no âmbito federal, consoante art. 17-P da Lei 6.938/1981.

124. Tal circunstância, porém, não se aplica às taxas aqui questionadas, instituídas pelo artigo 47 da LCE nº 272/2004, devidas no processo de licenciamento ambiental das atividades de perfuração e/ou exploração de poços de petróleo e gás natural, já que a norma estadual é silente a esse respeito. Mesmo porque, e isso é importante destacar mais um vez, os estabelecimentos que se dedicam às atividades petrolíferas também estão sujeitos à TCFA/RN, prevista na LCE nº 323, de 2006.

125. Independente disso, sabe-se que esse Supremo Tribunal possui precedente[25] reconhecendo que *"a inclusão de determinada função administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades federativas".*

126. No presente caso, as atividades de extração e tratamento de minerais, que inclui a perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural, já se submetem em âmbito federal ao pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981[26]. Essa taxa, assim como aquela prevista em âmbito estadual (LCE nº 323, de 2006), já se presta exatamente ao controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

127. Assim, infere-se que o máximo que o Estado do Rio Grande do Norte poderia fazer seria "fiscalizar" o exato cumprimento dos termos do contrato de concessão e instituir obrigações administrativas instrumentais a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios, de maneira a viabilizar o correto repasse da compensação financeira a que faz jus pelos órgãos federais, à luz do artigo 20, § 1º da CF/88. Nada além disso.

[25] ADI 2544 / RS, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2006, DJ 17-11-2006)
[26] Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei.

IV – DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

128. A plausibilidade da tese já está exposta nos parágrafos anteriores. As taxas de licenciamento ambiental aplicáveis às atividade petrolíferas violam o Princípio da Equivalência, já que não possuem referibilidade entre o valor exigido e a atividade (contraprestação) estatal que deva custear. Além disso, o Estado do Rio Grande do Norte não detém poder de polícia capaz para exigir taxa de licenciamento ambiental sobre jazidas de petróleo e gás natural, já que os recursos minerais são considerados bens da União, submetidos inclusive a regime de monopólio.

129. O risco na demora decorre do alto custo dessas taxas, o mais elevado dentre todas as unidades federativas do Brasil, e que podem levar até mesmo à inviabilidade econômica das atividades das associadas. Os valores inviabilizam a realização da atividade econômica em alguns dos campos, desincentivam novos investimentos e geram perda arrecadatória de longo prazo para o estado. Inexoravelmente acontecerão impactos no curto prazo na arrecadação do órgão ambiental, quer seja pela interrupção das atividades por inviabilidade econômica, pois diversos campos não serão rentáveis (não atingirão o ponto de “break even”).

V – DO PEDIDO

130. Por todo o exposto, pede-se, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.868/99, seja concedida liminar para suspender a eficácia do artigo 47 da Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte nº 272, de 03.03.2004, que instituiu as taxas devidas no processo de licenciamento para a perfuração de poços para a identificação ou exploração de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.

131. Pede-se também que, ao final, seja julgado procedente o pedido desta ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade *ex tunc* do artigo 47 da Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte nº 272, de 03.03.2004.

132. Pede-se, ainda, sejam solicitadas informações ao Governador do Estado do Rio Grande do Norte e à Assembleia Legislativa daquele Estado, na forma do artigo 6º da Lei nº 9.868/99, bem como sejam ouvidos o Advogado Geral da União e o Procurador Geral da República, na forma do artigo 8º da mencionada Lei nº 9.868/99.

133. Os advogados signatários informam que toda e qualquer intimação física será recebida na Praia de Botafogo, 228, 15º andar, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.250-906, e eletrônica no e-mail contenciosotributariorj@cesconbarrieu.com.br, requerendo, na forma do artigo 272, § 5º, do CPC, que as respectivas intimações pela Imprensa Oficial sejam realizadas exclusivamente em nome de **André Alves de Melo (OAB/RJ 145.859)** e **Rodrigo Bevilaqua de Miranda Valverde (OAB/RJ 162.957)**, sob pena de nulidade.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
Brasília, 11 de setembro de 2020.

Rafael Baptista Baleroni
OAB/RJ 132.485

André Alves de Melo
OAB/RJ 145.859

Rodrigo Bevilaqua de M. Valverde
OAB/RJ 162.957

Relação de Documentos Anexos:

Doc. 1 – Cartão CNPJ, Procuração, Substabelecimento, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 13/07/2020, Termo de Comparecimento e Boletim de Voto

Doc. 2 - Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte nº 272, de 03.03.2004

Doc. 3 - Extrato do Portal da Transparência com indicação dos gastos diretos incorridos (pagos) no ano de 2019 com IDEMA

Doc. 4 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da receita tributária arrecadada pelo IDEMA no ano de 2019 com as taxas de licenciamento ambiental

Doc. 5 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da receita tributária arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Norte com taxas de licenciamento ambiental no ano de 2019

Doc. 6 - Balanço de 2019 - Prestação de contas do Estado do Rio Grande do Norte

Doc. 7 - Extrato do Portal da Transparência com indicação das despesas empenhadas no ano de 2019 com IDEMA

Doc. 8 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da despesas liquidadas no ano de 2019 com IDEMA

Doc. 9 - Extrato do Portal da Transparência com indicação dos gastos diretos incorridos (pagos) no ano de 2020 com IDEMA

Doc. 10 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da receita tributária arrecadada pelo IDEMA no ano de 2020 com as taxas de licenciamento ambiental

Doc. 11 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da receita tributária arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Norte com taxas de licenciamento ambiental “petrolíferas” em 2020

Doc. 12 - Extrato do Portal da Transparência com indicação das despesas empenhadas no ano de 2020 com IDEMA

Doc. 13 - Extrato do Portal da Transparência com indicação da despesas liquidadas no ano de 2020 com IDEMA

Doc. 14 - Lei nº 10.696, de 17 de fevereiro de 2020 (Lei Orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte para o ano de 2020)

Doc. 15 - Anexo da Lei Orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte de 2020 (pág. 355)

Doc. 16 - Anexo da Lei Orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte de 2020 (pág. 241)

Doc. 17 - Comprovante de pagamento da Taxa de Licenciamento Ambiental no Estado de Alagoas da Petrosynergy Ltda, no valor de R$ 9.835,84

Doc. 18 - Comprovantes de pagamento das 23 Taxas de Licenciamento Ambiental no Estado do Rio Grande do Norte da Petrosynergy Ltda, no valor total de R$ 164.212,11

Doc. 19 - Resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE nº 27, de 2019

Doc. 20 - Relatório do Subcomitê de Licenciamento Ambiental, do REATE 2020

Doc. 21 - Comprovantes de pagamento das taxas de licenciamento ambiental da Potiguar E&P S.A

Doc. 22 - Planilha com relação das taxas de licenciamento ambiental pagas pela Potiguar E&P S.A no período de janeiro a julho de 2020

Doc. 23 - Planilha com relação das taxas de licenciamento ambiental ref. a 7 campos operados pela 3R Petroleum e Participações S.A.

Doc. 24 - Comprovantes de pagamento das taxas de licenciamento ambiental da 3R Petroleum e Participações S.A. no período de junho a agosto de 2020, ref. 18 empreendimentos

Doc. 25 - Planilha e Comprovantes de pagamento das taxas de licenciamento ambiental da Partex Brasil Ltda no ano de 2020